ДОГОВІР №П29/05/2025-2

м. Тернопіль «22» травня 2025 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МВ СТЕЛЛАР», що є платником ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах, в подальшому «Замовник», в особі директора Волянського Германа Ізидоровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛЬТОКС», що є платником ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах, надалі «Генпідрядник», в особі директора Летняка Тараса Григоровича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 В порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, Генпідрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити визначені види Робіт, а саме: «Спорудження сонячної електростанції» (надалі усі разом - Роботи) за адресою: м.Тернопіль, вул.Гріга, буд.3 в обсягах та за ціною (вартістю), що наводяться в Договорі.

1.2 Генпідрядник при виконанні робіт повинен неухильно дотримуватися умов цього Договору, чинного законодавства.

1.3 Якість виконаних робіт має відповідати встановленим нормативним характеристикам та вимогам Замовника.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1 Зобов'язання Замовника:

2.1.1 Забезпечити будівництво об'єкту усім необхідним Устаткуванням, зазначеним у Додатку №1 до Договору.

2.1.2 Надати, у випадку виникнення необхідності, приміщення для зберігання матеріалів та інструментів на період виконання робіт.

2.1.3 Проводити розрахунки з Генпідрядником в порядку, визначеному розділом 4 даного Договору.

2.1.4 Прийняти та оплатити виконані Генпідрядником роботи у відповідності до умов даного Договору.

2.1.5 Розглядати подані Генпідрядником Акти виконаних робіт в трьохденний термін з моменту отримання, підписувати їх або направляти обґрунтовану відмову.

2.2 Права Замовника:

2.2.1 Замовник має право в ході виконання робіт, передбачених даним Договором, вносити зміни та доповнення в проектно-технічну документацію та обсяги робіт. Зазначені зміни оформляються у письмовій формі і за погодженням обох Сторін.

2.2.2 Замовник має право проводити перевірку робіт під час та після їх завершення і відповідного оформлення в присутності незалежного експерта.

2.3 Зобов'язання Генпідрядника:

2.3.1 Виконати роботи на Об'єкті у відповідності до проектно-технічної документації, наданої Замовником, використовуючи свої матеріальні і нематеріальні активи, грошові кошти та інші засоби та у відповідності до чинних норм.

2.3.2 При виконанні робіт забезпечити залучення спеціалістів в достатній кількості з відповідною кваліфікацією.

2.3.3 Вести всю виконавчу документацію пов'язану з виконанням робіт, що передбачена діючим законодавством, нормами та правилами.

2.3.4 Від свого імені забезпечити придбання матеріалів, необхідних для спорудження об'єкту. Використовувати в ході робіт матеріали належної якості.

2.3.5 Забезпечувати доступ представника Замовника до Об'єкта в робочий час.

2.3.6 При виконанні робіт дотримуватись вимог «Правил техніки безпеки і охорони праці».

2.3.7 Виконувати всі вимоги ДБН по охороні навколишнього середовища та протипожежних заходів в ході виконання робіт на Об'єкті.

2.3.8 Своєчасно усувати недоліки та дефекти, виявлені в ході виконання робіт на Об'єкті.

2.3.9 Генпідрядник зобов'язаний належним чином повідомити Замовника про закінчення робіт на Об'єкті.

2.3.10 Здати Замовнику всі роботи, обумовлені даним Договором.

2.3.11 Оформляти факт здачі-приймання виконаних робіт відповідними Актами.

2.4. Права Генпідрядника:

2.4.1 З метою забезпечення виконання робіт Генпідрядник самостійно може залучати Субпідрядників без погодження із Замовником, залишаючись відповідальним за результат.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1 Загальна вартість робіт по даному Договору становить еквівалент **43 875,64 дол.США**, в т.ч. ПДВ 20% відносно української гривні.
3.2 Сторони встановлюють, що сума Договору буде скоригована в сторону збільшення/зменшення, залежно від зміни курсу долара США відносно до гривні на момент оплати. Сторони погодили, що перерахунок вартості здійснюється виключно на неоплачену частину до дати здійснення повної оплати, по курсу долара США, який встановлений Національним банком України (джерело інформації - сайт «Мінфін» фінансовий портал, http://www.minfin.com.ua), на дату оплати.
3.3 Розрахунки між Сторонами здійснюються в українській національній валюті, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Генпідрядника.
3.4 Розрахунок по даному Договору Замовник зобов'язаний провести з Генпідрядником протягом 5-ти робочих днів з моменту підписання Акту виконаних робіт за рахунок коштів, наданих банківською установою в межах погодженого ліміту згідно гарантійного листа від Банку, у випадку збільшення вартості робіт з будь-яких підстав, така доплата здійснюється за рахунок власних коштів Покупця.

4. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1 Початок виконання Генпідрядником робіт - 02 червня 2025р. Термін виконання – 30 календарних днів .
4.2 Генпідрядник має право достроково виконати передбачені даним Договором роботи, про що повідомляє Замовника в письмовій формі.
4.3 Роботи вважаються виконаними Генпідрядником після підписання Сторонами Акту виконаних робіт.
4.4. Перед початком робіт та після спорудження Генпідрядником сонячної електростанції, сторони оглядають місце облаштування СЕС (дахи), про що складають відповідний Акт.
Якщо внаслідок виконання Генпідрядником визначених даних договором робіт будуть виявлені пошкодження дахів, Генпідрядник, протягом 3 (трьох) календарних днів з дня складення Акту, за власний рахунок зобов'язаний їх усунити.
У разі не усунення Генпідрядником виявлених сторонами пошкоджень, Замовник має право самостійно виправити виявлені після монтажу СЕС недоліки дахів з подальшим їх відшкодуванням Генпідрядником .

5. ГАРАНТІЇ

5.1 Гарантійний термін експлуатації проведених Генпідрядником робіт становить 5 (п'ять) років з дня підписання Сторонами Акту приймання-передачі виконаних робіт. Термін гарантії збільшується на період, протягом якого роботи з усунення недоліків заважали нормальній експлуатації Об'єкта. Гарантійний термін експлуатації матеріалів, залучених Генпідрядником, визначається згідно сертифікатів та технічно-нормативної документації.
5.2 У випадку появи недоліків у виконаних роботах чи поломці устаткування протягом гарантійного терміну, зумовлені виконанням робіт з порушенням діючих норм і правил, умов Договору, Генпідрядник проводить ремонт за власні кошти. На час ремонту неякісного обладнання Генпідрядник здійснює заміну устаткування на якісне протягом 3-х робочих днів.
5.3 При необґрунтованій відмові Генпідрядника від проведення ремонтних робіт протягом гарантійного терміну Замовник вправі провести такі роботи самостійно з покладенням понесених витрат на Генпідрядника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
6.2 У випадку порушення Генпідрядником термінів виконання робіт згідно п. 4.1, він сплачує Замовнику відшкодування у вигляді пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної вартості робіт, за кожен день протермінування .
6.3 У випадку необґрунтованої відмови Генпідрядника від виконання робіт згідно даного Договору, він зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 0,5% від загальної вартості робіт .
6.4 У випадку, коли Генпідрядник допустив відступи від умов Договору, що погіршили роботу, або якщо допустив інші недоліки в роботі, Замовник вправі за своїм вибором: вимагати безоплатного виправлення зазначених недоліків у встановлений термін, або відшкодування понесених Замовником витрат по виправленню своїми засобами таких недоліків, або зменшити на певну частину оплати за виконанні Генпідрядником таким чином роботи.
6.5 У випадку порушення Замовником термінів, зазначених в п. 3.4 даного Договору, він сплачує Генпідряднику неустойку у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день протермінування. У випадку систематичного (на протязі місяця) порушення Замовником термінів, зазначених в п 4.3 Підрядник вправі припинити роботи на Об'єкті, вимагати від Замовника відшкодування всіх понесених витрат та збитків згідно чинного законодавства України.
6.6 За збитки, завдані третій особі, відповідає Сторона, з вини якої стались ці збитки.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1 Сторони прийшли до згоди про те, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (виникнення непереборної сили, яка не залежить від дії Сторін, а саме: війни, військових дій, блокади, пожежі, повені та інших стихійних лих чи сезонних явищ, зміни національного законодавства, обмежень, введених органами державної влади), які роблять неможливим (економічно недоцільним) виконання Сторонами своїх обов'язків, Сторони звільняться від виконання своїх обов'язків на час дії вказаних обставин. У випадку якщо дія вказаних обставин продовжується більш ніж 60 днів, кожна із Сторін має право на розірвання Договору і звільняється від відповідальності за це при умові, що вона сповістила про це іншу Сторону не пізніше ніш за 7 днів до розірвання.
Достатнім доказом дій форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

8. РОЗГЛЯД СПОРІВ

8.1 Всі спори, що виникатимуть з даного Договору будуть передаватися на розгляд Господарського суду, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1 В день завершення робіт або не пізніше 3 (трьох) календарних днів після підписання Акту виконаних робіт Генпідрядник зобов'язується провести навчання представникам Замовника щодо дотримання вимог техніки безпеки, роботи, експлуатації та обслуговування сонячної електростанції.
Навчання проводиться у формі інструктажу на об'єкті з можливістю демонстрації роботи системи на практиці.
Факт проведення навчання підтверджується підписанням сторонами відповідного Акту (або відміткою в акті виконаних робіт).
У разі не проведення Виконавцем навчання у встановлений строк, Замовник має право утримати частину оплати в розмірі 10 000 грн до моменту належного виконання даного зобов'язання.
Вартість навчання входить до загальної вартості послуг Генпідрядника та не оплачується додатково.
9.2 Сторони за взаємною згодою мають право змінити умови даного Договору.
9.3 Всі доповнення і зміни до даного Договору, підписані обома Сторонами, мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною даного Договору.
9.4 Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, відповідно до умов даного Договору.
9.5 Договір складено в двох примірниках, на українській мові, кожен з яких має однакову юридичну силу.
9.6 Сторони негайно інформують одна одну про зміну адреси та реквізитів.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК	ГЕНПІДРЯДНИК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МВ СТЕЛЛАР» Юридична адреса: 47707, м. Тернопіль, вул.Гріга, буд.3 р/р UA833223130000026009000021797 в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» Код ЄДРПОУ – 32578150 ІПН 325781519187 Є платником ПДВ і податку на прибуток на загальних умовах оподаткування	**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛЬТОКС»** Юридична адреса : 46023, м. Тернопіль, вул.Лук'яновича, буд.8 приміщення 12г р/р UA603052990000026002013307456 в АТ КБ «Приватбанк» Код ЄДРПОУ – 43979871 ІПН 439798719182 Є платником ПДВ; Є платником податку на прибуток на загальних умовах оподаткування
Директор _____ **Г.І. Волянський**	**Директор** _____ **Т.Г. Летняк**

Додаток № 1 від 29.04.2025р.

до Договору №П29/04/2025-2 від 29.04.2025р.

Перелік устаткування
для спорудження сонячної електростанції

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Фотомодулі Longi LR5-72HTH 595M	шт	348
2	Інвертор HUAWEI SUN2000-150K-MG0	шт	1
3	Інвертор HUAWEI SUN2000-30KTL-M3	шт	1
4	Лічильник Huawei CHiNT DTSU666-HW Smart meter	шт	1
5	Сервер моніторингу Huawei Smart Logger 3000A01 without MBUS	шт	1
6	Кріплення Фотомодулів Longi LR5-72HTH 595M	шт	348
7	Кабель сонячний	комлект	1
8	Автоматика захисту	комлект	1
9	Опора СВ-105	шт	6
10	СІП 4х35	м	120
11	СІП 4х95	м	330
12	Монтаж опор	шт	6
13	Підвішування СІП 4х95	м	330
14	Підвішування СІП 4х35	м	120
15	Заземлення опор	шт	2
16	Затягування кабеля в гофру	м	150
17	Вивіз опор	посл	1
18	Маніпулятор	посл	1
19	Послуги вишки	посл	1
20	Доставка бура	посл	1
21	Послуги спец техніки	посл	1

Цей Додаток є невід'ємною складовою частиною Договору №П29/04/2025-2 від 29.04.2025р. і вступає в силу з моменту його підписання Сторонами.

ЗАМОВНИК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МВ СТЕЛЛАР»
Юридична адреса: 47707, м.Тернопіль, вул.Гріга, буд.3
р/р UA833223130000026009000021797
в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
Код ЄДРПОУ – 32578150
ІПН 325781519187
Є платником ПДВ і податку на прибуток на загальних умовах оподаткування

Директор _____ **Г.І. Волянський**

ГЕНПІДРЯДНИК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛЬТОКС»
Юридична адреса : 46023, м.Тернопіль, вул.Лук'яновича, буд.8 приміщення 12г
р/р UA603052990000026002013307456
в АТ КБ «Приватбанк»
Код ЄДРПОУ – 43979871
ІПН 439798719182
Є платником ПДВ:
Є платником податку на прибуток на загальних умовах оподаткування

Директор _____ **Т.Г. Летняк**